

上海海鸟企业发展股份有限公司

简式权益变动报告书

公司名称： 上海海鸟企业发展股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 海鸟发展
股票代码： 600634

信息披露义务人名称： 上海东宏实业投资有限公司
住所： 上海市南汇区新港镇南果公路 806 号
通讯地址： 上海市黄河路 127 号 5 楼
股权变动性质： 减少

签署日期： 二〇〇九年十一月二十一日

信息披露义务人声明

一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的上海海鸟企业发展股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在上海海鸟企业发展股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释义.....	1
第二节	信息披露义务人介绍.....	2
	一、基本情况.....	2
	二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况.....	2
	三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况.....	2
第三节	持股目的.....	3
第四节	本次权益变动的方式.....	4
	一、本次权益变动的方式.....	4
	二、本次转让股份的限制情况.....	4
	三、占用上市公司资金情况.....	5
第五节	前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	6
第六节	其他重大事项.....	7
第七节	备查文件.....	9

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

海鸟发展、上市公司	指	上海海鸟企业发展股份有限公司
东宏实业、信息披露义务人	指	上海东宏实业投资有限公司
中金投资	指	中金投资（集团）有限公司
本次权益变动	指	东宏实业将其持有的海鸟发展 18,865,170 股股份转让给中金投资的行为
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	上海海鸟企业发展股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

公司全称：上海东宏实业投资有限公司

注册地址：上海市南汇区新港镇南果公路806号

法定代表人：周正明

注册资本：75,100万元

营业执照注册号：310225000199858

经营范围：实业投资与股权投资，资产管理和企业托管、重组与并购，项目投资，融资策划与财务顾问；金属材料的销售。（涉及许可经营得凭许可证经营）

联系地址：上海市黄河路 127 号 5 楼

联系人：周正明

联系电话：021—53750717

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
周正明	执行董事	中国	中国	无

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

第三节 持股目的

海鸟发展自 2003 年以来陷入经营困境，主营业务房地产开发因资金匮乏等多方面原因处于停滞状态，仅依靠几个存量房地产租赁项目维持业务经营。鉴于当前的经营状况以及所处的外部市场环境，海鸟发展单纯依靠自身力量难以扭转经营困境，公司的持续经营能力将会受到重大影响。

为了摆脱海鸟发展经营不善的困境，增强上市公司主营业务——房地产开发的经营发展能力，提升盈利水平，支持上市公司长远发展，保护中小投资者利益。为此，在选择合适的重组方后，东宏实业于2009年11月18日与中金投资签署了《关于上海海鸟企业发展股份有限公司之股份转让协议》，拟将持有的海鸟发展 18,865,170 股股份（占上市公司总股本的21.63%）转让与中金投资。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动的方式

在本次权益变动前，东宏实业持有海鸟发展 18,865,170 股股份。

2009 年 11 月 18 日，东宏实业与中金投资签署了《关于上海海鸟企业发展股份有限公司之股份转让协议》，东宏实业拟将持有的海鸟发展 18,865,170 股股份（占海鸟发展当前总股本的 21.63%）转让给中金投资。股权转让完成后，东宏实业将不再持有海鸟发展的股份。

二、本次转让股份的限制情况

东宏实业本次拟向中金集团转让的海鸟发展 18,865,170 股股份存在被质押及司法冻结的情况：

1、东宏实业向兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）借款 8,000 万元，用于归还原华信投资(集团)有限公司到期的人民币 8,000 万元借款，并将所持公司 22,674,000 股法人股(占公司总股本的 26%)质押给兴业银行上海分行。目前该借款尚余 6000 万元未归还，剩余 18,865,170 股质押股权。

2、2008 年 2 月 19 日，东宏实业就上海市农业投资总公司向中国农业银行长宁支行（以下简称“农业银行”）的借款提供担保纠纷一案，东宏实业所持有的上述已被质押的公司 18,865,170 股及孳息，被上海市第一中级人民法院司法冻结。

3、2008 年 7 月 30 日，根据上海市第一中级人民法院民事裁定书[(2008)沪一中民三(商)初字第 78-1 号]：东宏实业、上海农凯发展(集团)有限公司与中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城上海办”）与被告华信投资(集团)有限公司借款合同纠纷一案，东宏实业所持有的上述已被司法轮候冻结的公司 18,865,170 股。

根据兴业银行、东宏实业、中金集团于 2009 年 11 月 23 日签署的协议书，中金集团代东宏实业偿还 6000 万元欠款，三方在 2009 年 12 月 20 日的有效期内共同前往中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股权质押解除手续。

在上海市第一中级人民法院的协调下，中金集团、东宏实业与农业银行、长城上海办正就海鸟发展股权冻结问题进行友好协商，如达成和解协议，则解除对东宏实业所持有的海鸟发展 18,865,170 股股权的冻结。

三、占用上市公司资金情况

截至 2009 年 9 月 30 日，东宏实业未占用上市公司资金，也不存在上市公司为东宏实业提供担保的情况。

第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人及其关联方在本次股权转让前 6 个月以内不存在买卖海鸟发展挂牌交易股份的情况。

信息披露义务人及其关联方的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属，在本次股权转让前 6 个月以内不存在买卖海鸟发展挂牌交易股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其它事项与信息。

二、声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海东宏实业投资有限公司

法定代表(或授权代表)人：周正明

2009年 11月 21日

第七节 备查文件

- 1、上海东宏实业投资有限公司营业执照；
- 2、上海东宏实业投资有限公司法定代表人身份证明文件；
- 3、《关于上海海鸟企业发展有限公司之股份转让协议书》。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海海鸟企业发展股份有限公司	上市公司所在地	上海市余姚路 317 号
股票简称	海鸟发展	股票代码	600634
信息披露义务人名称	上海东宏实业投资有限公司	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变, 但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>1886.5170 万股</u> 持股比例: <u>21.63%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>0 万股</u> 变动比例: <u>0%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 无需批准

信息披露义务人：上海东宏实业投资有限公司（签章）

法定代表人：周正明

日期：2009 年 11 月 21 日